

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004498-11.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: LEOMIR GOMES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO DE 99%. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5004498-11.2025.4.02.5101

510015523362 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5004498-11.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grando

RECORRENTE: LEOMIR GOMES DA SILVA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 26ª VF do Rio de Janeiro [evento 4, DESPADEC1, autos de origem], em que se pretendia fosse concedida a renegociação da dívida para aplicação do desconto de 99% no seu contrato do FIES.

O recorrente postula pela tutela recursal de urgência, sustentando a presença dos requisitos legais. Aduz a **probabilidade do direito** ao argumento de que "*há permissão legal para a aplicação do referido desconto, fato que o requerente quer apenas o reconhecimento e aplicação do seu direito*". Já o **periculum in mora** é justificado pela "*manutenção do alto valor da dívida atual está causando-lhe graves e recorrentes angústias e preocupações financeiras à requerente, sendo que a continuidade poderá ensejar em danos psicológicos irreparáveis. Além do risco de negativação de seu nome e de seu fiador, podendo ser inseridos no cadastro de proteção de crédito*".

Indeferida a tutela recursal [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pelo FNDE [evento 10, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

"Compulsando os autos originários, observei que o demandante não provou ter postulado administrativamente pela renegociação da dívida dentro do prazo fixado pela normativa aplicável à espécie. Igualmente, deixou de provar que cumpre os requisitos dispostos na lei de regência, limitando-se a pleitear o desconto de 99% da dívida fixado pela Lei nº 14.375/22 por ser inadimplente.

De fato, a nova redação legal admite escalonamento nos descontos, a depender de diversos critérios objetivos: se o beneficiário é adimplente ou inadimplente, o tempo da inadimplência, se tem registro no CadÚnico ou não, etc.

O desconto pretendido pelo recorrente insere-se entre os maiores percentuais fixados pela legislação de regência, os quais são destinados aos beneficiários inadimplentes e, ainda assim, observados critérios objetivos, como tempo de inadimplência e data de contratação do crédito.

Quanto aos argumentos do recurso, no sentido de que as normas violariam o princípio da isonomia e outros correlatos, tem-se que a finalidade do legislador é a recuperação de crédito público, portanto, razoável que o estímulo seja diferenciado conforme condições pessoais do devedor.

Aos incentivos educacionais promovidos pelo FIES correspondem créditos públicos a serem recuperados. Todos os beneficiários são devedores do erário, portanto, a concessão de benefícios com a finalidade de reduzir o inadimplemento insere-se na zona de discricionariedade do Poder Público ("reserva de Administração"), ao que não corresponde direito subjetivo do devedor.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. RENEGOCIAÇÃO. LEI 14.375/22. DESCONTO PARA ALUNO INADIMPLENTE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO AOS ALUNOS ADIMPLENTES. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

- Trata-se de apelação interposta por ANDRÉ FELIPE DO Ó ROCHA em face de sentença de improcedência proferida em sede de demanda objetivando a renegociação do **FIES**, nos termos da Lei 14.375/2022 e Resolução nº 49/2022, com redução de 77% do total da dívida, restando o decisor fundamentado na ausência de previsão legal para aplicação do benefício ao demandante, tendo em vista que o contrato não estava em atraso há mais de 365 dias, conforme exigido pelos dispositivos legais que disciplinam a renegociação pretendida, sendo a parte autora condenada no pagamento de verba honorária, fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. - Na espécie, adota-se como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise, concluindo pela ausência dos requisitos legais inerentes à renegociação pretendida, bem como no sentido de que não há violação ao princípio da **isonomia** na exclusão dos contratantes adimplentes do desconto de 77% do total da dívida previsto na Lei 14.375/2022. - A referida norma impõe o atendimento de dois requisitos para a concessão do aludido desconto sobre os débitos do FIES: (i) ser o crédito anterior ao ano de 2017; e (II) que a dívida esteja vencida e não paga há mais de 365 na data de 31/12/2021. - Na hipótese dos autos, o vencimento da primeira prestação do contrato ocorreu em 07/07/2021, restando evidenciado que o demandante não se adequa aos requisitos legais para a concessão do benefício previsto pela Medida Provisória 1.090/2021 e pelo artigo 2º, I, e 5º, §3º, da Lei 14.375/2022. - **No que tange aos alunos adimplentes e à alegada violação ao princípio da isonomia, cumpre esclarecer que não existe um direito subjetivo à renegociação do saldo devedor, sendo certo que tais questões encontram-se na esfera de interesse e conveniência da Administração e não podem ser impostas pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência indevida, tendo em vista a inexistência de conduta ilegal ou abusiva.** - Recurso de apelação do autor desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios arbitrados ao demandante em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade resta suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida. **DECISÃO:** Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, **NEGAR PROVIMENTO** ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF2, Apelação Cível, 5005775-64.2022.4.02.5102, Rel. VERA LUCIA LIMA DA SILVA, 6a. TURMA ESPECIALIZADA, Rel. do Acórdão - VERA LUCIA LIMA DA SILVA, julgado em 19/02/2024, DJe 01/03/2024 16:13:32)

Pelos motivos expostos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo, razão pela qual entendo pelo **INDEFERIMENTO** da tutela recursal pretendida."

Registre-se que desde a prolação da decisão referenciada, não foram apresentados novos fatos ou argumentos com vistas à sua revisão.

Ademais, não se pode olvidar que a legislação aplicável reconhece o valor social do FIES e dedica faixa de desconto de 12% para beneficiários adimplentes, não havendo de se falar em violação à isonomia, a merecer confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.

